P U T U S A N

Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DANIEL TARIGAN
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Telkom Desa Samura Kec. Kabanjahe Kab. Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Juli2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Chistopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum, Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadia Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sepuna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai-Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1056/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL TARIGAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ", tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu total berat netto 2 (dua) gram " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL TARIGAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu total berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram, netto 2 (dua) gram
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sempurna.
   - 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa DANIEL TARIGAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa DANIEL TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa* 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu total berat netto 2 (dua) gram, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, Saksi SIHOL T NAINGGOLAN, Saksi RIKARDO SINAGA SH dan Saksi HERI K SITOMPUL anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan di depan lokasi Bilyard Golden Terdakwa ada melakukan peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, Saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan , dan setelah Saksi mendapatkan ciri- ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melakukan undercover buy /pembelian narkotika sebanyak paket Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa , selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “beli bang 150, ada dan Terdakwa menjawab “ ada, bentar ya, kemudian Terdakwapun merogoh sakunya untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi (calon pembeli) dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ada milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam) lidik untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pergram apabila berhasil terjual, Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih la njut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2467/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah di lakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DANIEL TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman *berupa* 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu total berat netto 2 (dua) gram, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hariKamis tanggal 09 Maret 2023, Saksi Sihol T Nainggolan, Saksi Rikardo Sinaga S.H. dan Saksi Heri K Sitompul anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tepatnya di pinggir jalan di depan lokasi Bilyard Golden Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, Saksi bersama dengan teamnya Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan , dan setelah Saksi mendapatkan ciri- ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi melakukan undercover buy /pembelian narkotika sebanyak paket Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “beli bang 150, ada dan Terdakwa menjawab “ ada, bentar ya, kemudian Terdakwapun merogoh sakunya untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi (calon pembeli) dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap, selanjutnya Saksi mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong ada milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam), Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk di Proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab: 2467/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DANIEL TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaiaman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, selajutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SIHOL T NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu masalah Saksi bersama dengan rekan Saksi Rikardo Sinaga SH dan Saksi Heri K Sitompul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dalam masalah tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23.00 WIB, di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berat netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam lidik);
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi tentang perdaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 April 2023, Saksi dan Tim diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Saksi, bersama Saksi Rikardo Sinaga SH dan Saksi Heri K Sitompul mendatangi Terdakwa di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan Saksi Rikardo Sinaga SH menjadi under coverbuy dengan berpura-pura menjadi pembeli narkotika dan meminta beli shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan ada, lalu Saksi melihat Terdakwa merogoh kantongnya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan isi kotak tersebut, kemudian Saksi Rikardo Sinaga yang berhadapan langsung dengan Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Heri K Sitompul yang berada 3 meter dari Saksi Rikardo Sinaga langsung membantu Saksi Rikardo Sinaga mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi (calon pembeli) dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Terdakwa benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. RIKARDO SINAGA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu masalah penangkapan terhadap Terdakwa, dalam masalah narkotika gholongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23,00 WIB, di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berat netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sempurna tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam lidik);
- Bahwa awalnya Saksin dan rekan Saksi merndapat informasi tentang perdaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas perintah atasan Saksi pada tanggal 22 April 2023, Saksi dan Tim diperintahkan oleh atasan Saksi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Saksi dan Tim mendatangi Terdakwa di di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan menjadi under coverbuy berpura-pura menjadi pembeli narkotika dan meminta shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan ada, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi (calon pembeli) dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan, dan menyatakan keterangan Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 23,00 WIB, di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian pada saat saya ditangkap adalah:
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
  - 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan jalan diberikan oleh Rijal pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 18,00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) bungkus klip plastik, dengan uang hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rtupiah) yang diserahkan kepada Rijal;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima shabu dari Rijal, yaitu pertama pada tanggal 17 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening, kedua pada tanggal 20 April 2023 sebanyak 20 (dua puluh), ketiga tanggal 24 April 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tidak diizinkan membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
3. 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DANIEL TARIGAN pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumut karena menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Sihol T Nainggolan, Saksi Rikardo Sinaga S.H. dan Saksi Heri K Sitompul, anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pinggir jalan di depan lokasi Bilyard Golden Terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah tugas tanggal 22 April 2023, Saksi Sihol T Nainggolan, Saksi Rikardo Sinaga S.H. dan Saksi Heri K Sitompul bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, melakukan penyidikan, dan setelah Para Saksi mendapatkan ciri- ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Rikardo Sinaga S.H. melakukan undercover buy /pembelian narkotika sebanyak paket Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan cara Saksi Rikardo Sinaga S.H. menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “beli bang 150, ada dan Terdakwa menjawab “ ada, bentar ya, kemudian Terdakwapun merogoh sakunya untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kepada Saksi Rikardo Sinaga S.H. dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh Rikardo Sinaga S.H. dibantu oleh Saksi Sihol T Nainggolan, dan Saksi Heri K Sitompul yang berada 3 (tiga) meter dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam) lidik untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram apabila berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dengan jalan diberikan oleh Rijal pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 18,00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) bungkus klip plastik, dengan uang hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rtupiah) yang telah diserahkan kepada Rijal;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meneriuma shabu dari Rijal, yaitu pertama pada tanggal 17 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening, kedua pada tanggal 20 April 2023 sebanyak 20 (duapuluh), ketiga tanggal 24 April 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengedarkan sabu tanpa izin yang berwenang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2467/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R. Fani Miranda, S,T.telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DANIEL TARIGAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama DANIEL TARIGAN dan ketika identitasnya ditanyakan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur yang lainnya terlebih dulu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Daniel Tarigan pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23.00 WIB bertempat di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Saksi Rikardo Sinaga yang meyamar menjadi under cover buy. Bahwa awalnya Saksi Sihol T Nainggolan, Saksi Rikardo Sinaga S.H. dan Saksi Heri K Sitompul, ketiganya anggota Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya, bahwa di Jalan Bangsi Sembiring, Desa Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tepatnya di pinggir jalan di depan lokasi Bilyard Golden Terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis shabu. Kemudian berdasarkan surat perintah penyidikan tanggal 22 April 2023, pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, Saksi Sihol Nainggolan, Saksi Rikardo Sinaga S.H. dan Saksi Heri K Sitompul bersama dengan team Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyidikan, dan setelah Para Saksi mendapatkan ciri- ciri Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan informan, maka sekira pukul 23.00 WIB Saksi. Rikardo Sinaga melakukan undercover buy dan membeli narkotika paket Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dengan cara menjumpai Terdakwa dan mengatakan “beli bang 150, ada” dan Terdakwa menjawab “ada, bentar ya”, kemudian Terdakwa merogoh sakunya untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna yang isinya 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu kepada Saksi Rikardo Sinaga dengan seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Rikardo Sinaga dengan dibantu oleh Sihol T Nainggolan dan Saksi Heri K Sitompul;

Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berat netto 2 (dua) gram didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sempurna bersama dengan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Rijal (dalam lidik) untuk dijual kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram apabila berhasil terjual;

Bahwa Terdakwa menerima dari Rijal pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sekira pukul 18,00 WIB, sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB Terdakwa telah berhasil menjual 8 (delapan) bungkus klip plastik, dengan uang hasil penjualan Rp1.000.000,00 (satu juta rtupiah) yang telah diserahkan kepada Rijal;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meneriuma shabu dari Rijal, yaitu pertama pada tanggal 17 April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening, kedua pada tanggal 20 April 2023 sebanyak 20 (duapuluh), ketiga tanggal 24 April 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengedarkan sabu tanpa izin yang berwenang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab. 2467/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Daniel Tarigan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan. I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4.1 (empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram, adalah barang yang dilarang da n terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ke tentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan demik ian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna dan 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL TARIGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selu ruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4.1 (empat koma satu) gram dan berta netto 2 (dua) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok sempurna;
3. 2 (dua) lembar plastik klip bening kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, 25 Juli 2023, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., Dr. Fahren, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Dr. Fahren, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)